



PUTUSAN
Nomor 665 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HINDARTO, bertempat tinggal di Jalan Kali Kepiting Nomor 175, RT/RW. 008/005, Pacar Kembang, Tambak Sari, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Arif Mulyohadi, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Salak Raya Pojok Nomor 1, Perumnas Kamal Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

PT PENDAWA POLYSINDO PERKASA, berkedudukan di Jalan Raya Wonoayu AB 10-11, RT/RW. 01/06, Gempol, Kecamatan Gempol, Pasuruan, 67155, Jawa Timur, diwakili oleh Suhartojo Sukuwandono, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Uus Mulyaharja, S.H., M.H., M.Kn., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara IGS, Jalan Embong Gayam Nomor 17, Surabaya 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023;
Termohon Kasasi;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Jakarta;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (*ic* PT Pendawa Polysindo Perkasa) adalah penerus hak atas merek "KILAT" untuk jenis barang Kantong Plastik dari PT Kiki Wijaya Plastik selaku pendaftar pertama (*first to file*) di Indonesia, sehingga Penggugat meneruskan kedudukannya sebagai pendaftar pertama;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Menyatakan bahwa Merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000018863 dan Merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000066132 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KILAT atas nama Penggugat, yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;
5. Menyatakan merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000018863 dan merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000066132 atas nama Tergugat telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000018863 dan merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000066132 atas nama Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000018863 dan merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000066132 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya *cq* Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;
- B. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
- C. Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa;
- D. Obyek gugatan Penggugat tidak jelas dan salah sasaran (*error in object*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 11 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat (*ic* PT Pendawa Polysindo Perkasa) adalah Penerus Hak atas Merek "KILAT" untuk jenis barang Kantong Plastik dari PT Kiki Wijaya Plastik selaku Pendaftar Pertama (*First To File*) di Indonesia, sehingga Penggugat meneruskan kedudukannya sebagai pendaftar pertama;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Menyatakan bahwa Merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000018863 dan Merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000066132 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek KILAT atas nama Penggugat, yang telah

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-HKI/2023



terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

5. Menyatakan merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000018863 dan merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000066132 atas nama Tergugat telah didaftarkan dengan iktikad tidak baik;
6. Membatalkan dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000018863 dan merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000066132 atas nama Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran dan pencoretan merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000018863 dan merek "KILAT", Kelas 16, Nomor Pendaftaran IDM000066132 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 11 Januari 2023, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kasasi/HaKI/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 8 Februari 2023;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 24 Februari 2023, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Februari 2023 serta kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat merupakan penerus hak merek "KILAT" untuk jenis barang kantong plastik dari PT Kiki Wijaya Plastik selaku pendaftar pertama di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 24 Juni 2019 dan didaftarkan kembali pada tanggal 8 Juli 2019 dan mendapatkan perlindungan hingga 12 Oktober 2032;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek "KILAT" kelas 16 Nomor Pendaftaran IDM000018863 dan merek "KILAT" kelas 16 dengan Nomor Pendaftaran IDM000066132 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "KILAT" atas nama Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis, dan pendaftaran yang diajukan Tergugat dengan iktikad tidak baik dan harus dibatalkan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HINDARTO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HINDARTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 26 Juni 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 665 K/Pdt.Sus-HKI/2023